

Ref. Expte. N° 2739-F-1999.-

SAN ISIDRO, 25 de Setiembre de 2000.-

DECRETO NUMERO: **2455**

VISTO lo actuado en el presente expediente, y;

Considerando:

QUE por Ley 9297, sancionada con fecha 9 de abril de 1979, se determina que los municipios ribereños son los órganos de aplicación y reglamentación de la concesión de derechos de fondeaderos, sea individuales como colectivos;

QUE el Decreto 304/81 reglamentó dicha norma en el ámbito de esta Municipalidad, estableciendo los distintos regímenes de concesión de fondeaderos, sea individual, colectivos, accidentales o de estacionamiento;

QUE por aplicación de ambas normas, se han concedido permisos de fondeaderos de los distintos tipos establecidos en las mismas;

QUE citada Ley establece, en su artículo 7º inciso "d", que los permisos tienen carácter precario y caducan por resolución de los municipios sin derecho a indemnización, cuando medien razones de interés general, en especial nuevas obras de mayor aprovechamiento,

QUE la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, entidad que agrupa y representa a 17 entidades dedicadas a la actividad, ha efectuado una presentación en la que pone de manifiesto la situación en que se encuentran actualmente las amarras municipales individuales, ofreciendo, como una forma de mejorar ese estado de cosas, la posibilidad de que se le adjudiquen las mismas en carácter de entidad colectiva, asumiendo su administración, y obligándose a realizar las mejoras del caso en lo que hace a aspectos de seguridad de la navegación, higiene y conservación de los lugares destinados a tales fines;

QUE del estudio del estado de cosas imperante, son notorias las mejoras que podría introducir una entidad sin fines de lucro como la peticionante, pero dedicada de lleno a la actividad, en aspectos de seguridad, higiene, comodidades y embellecimiento de la ribera, todo lo cual posibilitaría un mayor aprovechamiento de la zona y un mejor servicio para los vecinos;

//....

QUE es de hacer notar, que la situación planteada constituye suficientemente la razón de interés general prevista en el mencionado Artículo 7º, inc. d) de la Ley 9297, para declarar la caducidad de los permisos precarios de fondeaderos fijos individuales concedidos, y transformar los mismos en fondeaderos colectivos en los términos del inc. b) del Artículo 4º de la citada Ley, lo que permitirá en la emergencia un mejor aprovechamiento de las amarras, así como brindar a los usuarios un mejor servicio en el uso de las mismas;

QUE existiendo a la fecha concesiones de uso vigentes, la nueva situación deberá contemplar las mismas, pero otorgando prioridad en las nuevas a los vecinos del Partido, sin perjuicio poner en conocimiento de esta Administración, cuestiones puntuales que se originan en el cambio ya expresado;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias,

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN ISIDRO

D e c r e t a:

ARTICULO 1º.- Declárese la caducidad de todas las concesiones de uso de fondeaderos
***** individuales vigentes a la fecha del presente Decreto.

ARTICULO 2º.- Otórgase a la Federación de Clubes Náuticos de San Isidro, el Derecho de
***** Uso, en los términos del Art. 4º inc b) de la Ley 9297, de los Fondeaderos a que hace referencia el Artículo anterior.

ARTICULO 3º.- Déjese constancia que, con relación a las concesiones que mediante el Art.
***** 1º del presente Decreto caducaran, la entidad mencionada deberá dar preferencia en el nueva sistema a vecinos del Partido debiendo resolver esta administración las cuestiones puntuales que se presente con motivo de la aplicación de este acto administrativo.-

ARTICULO 4º.- Regístrese, comuníquese y Publíquese.-